GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO CÔNG NHÂN

CẤP SƠ CẤP · BUỔI 1

KIẾN THỨC NỀN TẢNG VỀ QUYỀN LAO ĐỘNG

Giáo án · Tài liệu lý thuyết · Kèm bộ slide trình chiếu

THÔNG TIN BUỔI HỌC

Thời lượng: 90 phút (dạy trực tuyến)

Hình thức: Online qua nền tảng họp nhóm; camera tùy chọn, khuyến khích ẩn danh

Đối tượng: Công nhân, người mới tham gia; không yêu cầu kiến thức pháp lý trước

Sĩ số đề xuất: 6–12 học viên để đủ thời gian tương tác

Lưu ý sử dụng: *Số liệu pháp lý trong tài liệu được cập nhật đến năm 2026 (Bộ luật Lao động 2019 và Nghị định 293/2025/NĐ-CP). Trước mỗi khóa, giảng viên cần kiểm tra lại mức lương tối thiểu vùng và tình trạng phê chuẩn công ước ILO vì các số liệu này thay đổi định kỳ.*

MỤC LỤC

MỤC LỤC 2
PHẦN A · GIÁO ÁN (KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY) 3
1. Mục tiêu bài học 3
2. Chuẩn bị 3
3. Tiến trình 90 phút 3
4. Lưu ý an toàn khi dạy trực tuyến 4
5. Đánh giá & bài tập về nhà 4
PHẦN B · TÀI LIỆU LÝ THUYẾT 5
Mở đầu: Vì sao công nhân cần hiểu quyền lao động? 5
1. Bảy nhóm quyền cơ bản theo Bộ luật Lao động 2019 5
2. Quyền theo tiêu chuẩn quốc tế (ILO) 6
3. “Quyền trên giấy” và “quyền thực tế” 6
4. Các vấn đề đặc thù về giới 7
5. Năm quyền công nhân Việt Nam thường bị xâm phạm nhất 7
6. Thực hành: kể lại một trường hợp vi phạm 7
Tổng kết: 3 điều cần nhớ 7
PHẦN C · PHỤ LỤC 9
Phụ lục 1 · Câu hỏi thảo luận gợi ý 9
Phụ lục 2 · Bảng thuật ngữ 9
Phụ lục 3 · Nguồn tham khảo 9

PHẦN A · GIÁO ÁN (KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY)

1. Mục tiêu bài học

Sau buổi học, học viên có thể:

Về kiến thức

- Kể được ít nhất 5 nhóm quyền lao động cơ bản mà pháp luật Việt Nam bảo vệ.
- Phân biệt được hai công ước nền tảng của ILO: Tự do hiệp hội (C87) và Thương lượng tập thể (C98), và biết Việt Nam đã phê chuẩn công ước nào.
- Hiểu khoảng cách giữa "quyền trên giấy" và "quyền thực tế".

Về kỹ năng

- Nhận diện được ít nhất 5 dạng vi phạm quyền lao động phổ biến tại nơi làm việc.
- Kể lại được một trường hợp vi phạm quyền lao động theo cấu trúc: sự việc – quyền bị vi phạm – hệ quả.

Về thái độ

- Tin rằng quyền lao động là chính đáng và hợp pháp, không phải điều "xin – cho".
- Ý thức được rằng hiểu biết là bước đầu để tự bảo vệ mình và đồng nghiệp một cách an toàn.

2. Chuẩn bị

Đối tượng	Cần chuẩn bị
Giảng viên	• Slide trình chiếu (bộ đi kèm giáo án này). • Bản in/PDF tài liệu lý thuyết Phần B. • 2–3 tình huống vi phạm có thật (đã ẩn danh) để làm ví dụ. • Đường dẫn phòng họp an toàn; bật phòng chờ, đặt mật khẩu.
Học viên	• Thiết bị có kết nối ổn định; dùng tên hiển thị theo quy ước nhóm. • Giấy bút để ghi chú (không ghi tên thật của người/công ty vào tài liệu chung).
Công cụ	• Nền tảng họp có tính năng chia phòng nhỏ (breakout) và bảng khảo sát (poll). • Một bảng trắng chung ẩn danh (tùy chọn) để gom ý kiến.

3. Tiến trình 90 phút

Bảng dưới đây chia buổi học thành 7 phân đoạn. Cột "Phương pháp" gợi ý cách giữ nhịp và tương tác khi dạy online.

Thời gian	Nội dung	Hoạt động & phương pháp
0–10' (10')	**Mở đầu & khởi động**	• Ổn định, nhắc nguyên tắc an toàn khi học online. • Poll nhanh: "Bạn đã từng thấy điều gì bất công ở nơi làm việc?" (chọn nhiều đáp án, ẩn danh). • Chốt mục tiêu buổi học.
10–35' (25')	**Quyền cơ bản theo Bộ luật Lao động 2019**	• Thuyết trình ngắn theo 7 nhóm quyền, mỗi nhóm 1 ví dụ đời thường. • Xen câu hỏi mở sau mỗi 2 nhóm quyền để giữ tương tác.
35–50' (15')	**Quyền theo ILO (C87, C98) và tình trạng Việt Nam**	• Giải thích tự do hiệp hội và thương lượng tập thể bằng ngôn ngữ đơn giản.

Thời gian	Nội dung	Hoạt động & phương pháp
		• Làm rõ: Việt Nam đã phê chuẩn C98, chưa phê chuẩn C87.
50–62' (12')	**"Quyền trên giấy" và "quyền thực tế" + vấn đề giới**	• So sánh cặp đôi: điều luật quy định vs điều thường xảy ra. • Nêu các vấn đề đặc thù với lao động nữ.
62–72' (10')	**5 quyền thường bị xâm phạm nhất**	• Điểm nhanh 5 quyền; hỏi học viên tự xếp theo mức phổ biến.
72–85' (13')	**Thực hành: kể lại một trường hợp vi phạm**	• Chia phòng nhỏ 2–3 người; mỗi người kể 1 tình huống theo mẫu 3 bước. • Quay lại phòng lớn, 1–2 nhóm chia sẻ (ẩn danh).
85–90' (5')	**Tổng kết & giao bài**	• Chốt 3 ý cần nhớ; giao bài tập về nhà; hẹn buổi 2.

4. Lưu ý an toàn khi dạy trực tuyến

- **Không** yêu cầu học viên nêu tên công ty, tên quản lý hay thông tin nhận dạng trong phòng chung.
- **Khuyến khích** dùng tên hiển thị theo quy ước, tắt vị trí, không chia sẻ màn hình có dữ liệu cá nhân.
- **Không** ghi hình buổi học; nếu cần tài liệu, chỉ lưu bản đã ẩn danh.
- **Nhắc** nguyên tắc "biết ít – nói ít – làm chắc" ngay từ buổi đầu (sẽ học kỹ ở Buổi 3).

5. Đánh giá & bài tập về nhà

Đánh giá nhanh trong buổi

- Poll cuối giờ: "Kể tên 3 quyền lao động bạn nhớ nhất."
- Quan sát chất lượng phần kể tình huống ở hoạt động thực hành.

Bài tập về nhà (chuẩn bị cho Buổi 2)

- Viết ra (chỉ giữ cho riêng mình, không nộp bản có danh tính) một tình huống ở nơi làm việc mà bạn nghi ngờ có vi phạm quyền lao động, theo mẫu 3 bước đã học.
- Đọc lại phần "5 quyền thường bị xâm phạm" và đánh dấu quyền nào gần với hoàn cảnh của bạn nhất.

PHẦN B · TÀI LIỆU LÝ THUYẾT

Mở đầu: Vì sao công nhân cần hiểu quyền lao động?

Nhiều người đi làm mà chưa từng đọc hợp đồng của mình, hoặc nghĩ rằng "công ty cho gì thì nhận nấy". Nhưng quyền lao động không phải là ơn huệ. Đó là những điều pháp luật **bắt buộc** người sử dụng lao động phải bảo đảm. Hiểu quyền của mình là bước đầu tiên, an toàn nhất, để không bị thiệt thòi và để biết khi nào mình đang bị đối xử sai.

> **Một câu để ghi nhớ**
> ***"Biết quyền của mình không phải là gây rối. Đó là hiểu đúng luật để tự bảo vệ mình."***

1. Bảy nhóm quyền cơ bản theo Bộ luật Lao động 2019

Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Dưới đây là bảy nhóm quyền gần gũi nhất với đời sống công nhân.

1.1. Hợp đồng lao động

- Về nguyên tắc, hợp đồng phải lập thành văn bản; chỉ công việc dưới 1 tháng mới được giao kết bằng lời nói.
- Hiện chỉ còn hai loại: hợp đồng không xác định thời hạn và hợp đồng xác định thời hạn (tối đa 36 tháng).
- Người lao động có quyền giữ một bản hợp đồng. Không ký "hợp đồng trắng", không nộp bản chính giấy tờ tùy thân cho công ty giữ.

1.2. Tiền lương & lương tối thiểu vùng

- Lương do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Mức lương tối thiểu tháng áp dụng từ 01/01/2026 (Nghị định 293/2025/NĐ-CP):

Vùng	Lương tối thiểu tháng	Lương tối thiểu giờ	Ví dụ tỉnh/thành lớn (minh họa trên bản đồ)
Vùng I	5.310.000 đồng	25.500 đồng	TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng
Vùng II	4.730.000 đồng	22.700 đồng	Đồng Nai, Cần Thơ, Bắc Ninh
Vùng III	4.140.000 đồng	20.000 đồng	Thanh Hóa, Nghệ An, Lâm Đồng
Vùng IV	3.700.000 đồng	17.800 đồng	Sơn La, Điện Biên, Cao Bằng

- Trả lương chậm, ép "tự nguyện" tăng ca không lương, phạt trừ lương tùy tiện đều là dấu hiệu vi phạm.

Lưu ý về ví dụ tỉnh/thành: Từ năm 2025, việc phân vùng lương tối thiểu được quy định chi tiết đến từng phường/xã (theo Phụ lục Nghị định 293/2025/NĐ-CP), nên một tỉnh/thành có thể có nhiều khu vực thuộc các vùng lương khác nhau (ví dụ TP. Hồ Chí Minh có cả Vùng I, II, III). Các tỉnh/thành nêu trong bảng chỉ là ví dụ minh họa để học viên hình dung vị trí các vùng trên bản đồ, không phải danh mục địa bàn chính thức.
Lưu ý cập nhật: *Chính phủ điều chỉnh mức này định kỳ. Giảng viên hãy kiểm tra nghị định mới nhất trước mỗi khóa.*

1.3. Thời giờ làm việc và nghỉ ngơi

- Giờ làm bình thường: tối đa 8 giờ/ngày và 48 giờ/tuần.
- Làm thêm giờ phải có sự đồng ý; tối đa 40 giờ/tháng và thường không quá 200 giờ/năm (một số ngành đặc thù tối đa 300 giờ/năm).

- Nghỉ giữa ca ít nhất 30 phút (ca ngày) hoặc 45 phút (ca đêm); nghỉ tuần ít nhất 24 giờ liên tục.
- Nghỉ phép năm tối thiểu 12 ngày với điều kiện bình thường, tăng thêm theo thâm niên và công việc nặng nhọc.

1.4. Quyền lợi nghỉ thai sản

- Lao động nữ được nghỉ thai sản 6 tháng (nghỉ trước sinh không quá 2 tháng), hưởng chế độ từ bảo hiểm xã hội.
- Không được sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản hoặc nuôi con dưới 12 tháng.
- Lao động nam đóng bảo hiểm xã hội cũng được nghỉ khi vợ sinh con.

1.5. An toàn, vệ sinh lao động

- Người lao động được làm việc trong điều kiện an toàn; được cấp phương tiện bảo hộ phù hợp và được huấn luyện.
- Có quyền từ chối làm việc nếu thấy rõ nguy cơ đe dọa tính mạng, sức khỏe và phải báo ngay cho người quản lý.
- Được khám sức khỏe định kỳ; nếu tai nạn lao động, được hưởng chế độ bồi thường, trợ cấp.

1.6. Quyền khi bị kỷ luật, sa thải

- Kỷ luật lao động phải theo đúng trình tự, có căn cứ trong nội quy đã đăng ký; người lao động được quyền tự bào chữa hoặc nhờ người bào chữa.
- Sa thải là hình thức kỷ luật nặng nhất, chỉ áp dụng trong các trường hợp luật quy định rõ.
- Cấm phạt tiền, cắt lương thay cho kỷ luật; cấm kỷ luật xúc phạm nhân phẩm.

1.7. Quyền thương lượng tập thể

- Người lao động có quyền thương lượng tập thể qua tổ chức đại diện của mình về lương, thưởng, thời giờ làm việc, bữa ăn ca, điều kiện làm việc…
- Thỏa ước lao động tập thể có lợi hơn luật thì áp dụng theo thỏa ước.
- Đây là công cụ để "nói cùng một tiếng nói", thay vì mỗi người tự thương lượng đơn lẻ và yếu thế.

2. Quyền theo tiêu chuẩn quốc tế (ILO)

ILO là Tổ chức Lao động Quốc tế thuộc Liên Hợp Quốc, đặt ra các **tiêu chuẩn lao động** mà các quốc gia thành viên hướng tới. Hai công ước nền tảng liên quan trực tiếp đến quyền tổ chức là:

Công ước	Nội dung cốt lõi	Việt Nam
C98 — Thương lượng tập thể	Bảo vệ người lao động khỏi bị phân biệt đối xử vì tham gia công đoàn; thúc đẩy thương lượng tập thể tự nguyện.	**Đã phê chuẩn năm 2019**
C87 — Tự do hiệp hội	Người lao động được tự do thành lập và gia nhập tổ chức của mình mà không cần xin phép trước.	**Chưa phê chuẩn**

> **Điểm mấu chốt để giải thích cho học viên**
>
> Việt Nam đã cam kết cân nhắc phê chuẩn C87 (gắn với các hiệp định thương mại như CPTPP, EVFTA) nhưng đến nay vẫn chưa phê chuẩn. Bộ luật Lao động 2019 (Chương XIII) đã cho phép lập tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, song vẫn còn nhiều ràng buộc so với tinh thần tự do hiệp hội của C87.

3. "Quyền trên giấy" và "quyền thực tế"

Luật ghi một đằng, thực tế đôi khi diễn ra một nẻo. Nhận ra khoảng cách này giúp công nhân không tự trách mình khi bị đối xử sai.

Quyền trên giấy (luật quy định)	Điều thường xảy ra trong thực tế
Được giữ 1 bản hợp đồng	Công ty giữ cả hai bản, người lao động không có bằng chứng
Tăng ca phải tự nguyện, có giới hạn	Bị ép ký "đơn tự nguyện", tăng ca vượt mức
Được lập tổ chức đại diện	Bị gây khó dễ, theo dõi, phân biệt đối xử khi đứng ra tổ chức
Không bị sa thải vì mang thai	Bị "điều chuyển", cắt việc, ép nghỉ khéo léo

4. Các vấn đề đặc thù về giới

Trong nhiều ngành (dệt may, da giày, điện tử), phần lớn công nhân là nữ. Một số vi phạm có tính đặc thù giới cần được gọi tên rõ:

- Quấy rối tình dục nơi làm việc: từ lời nói, cử chỉ đến hành vi; luật đã cấm và yêu cầu doanh nghiệp có quy trình xử lý.
- Phân biệt đối xử khi mang thai, kết hôn: ép cam kết "không có thai trong 1–2 năm", cắt việc khi mang thai — đều trái luật.
- Thiếu điều kiện cho lao động nữ: không bố trí thời gian nghỉ theo quy định, môi trường vệ sinh không phù hợp.

5. Năm quyền công nhân Việt Nam thường bị xâm phạm nhất

1. **Tiền lương và làm thêm giờ** — trả chậm, ép tăng ca không đúng quy định, trừ lương tùy tiện.
2. **Hợp đồng lao động** — không ký hợp đồng, giữ bản hợp đồng của người lao động, ký sai loại hợp đồng.
3. **An toàn, vệ sinh lao động** — thiếu bảo hộ, môi trường độc hại, không huấn luyện.
4. **Bảo hiểm xã hội & thai sản** — không đóng hoặc đóng thiếu bảo hiểm; gây khó khi nghỉ thai sản.
5. **Quyền tổ chức & thương lượng** — cản trở, đe dọa người đứng ra đại diện tập thể.

6. Thực hành: kể lại một trường hợp vi phạm

Mục đích: rèn khả năng nhìn ra "quyền nào đang bị vi phạm", một kỹ năng nền cho mọi hoạt động sau này. Dùng mẫu 3 bước:

Bước	Câu hỏi dẫn	Ví dụ (đã ẩn danh)
1. Sự việc	Chuyện gì đã xảy ra?	Cả xưởng bị giữ lại tăng ca 3 giờ mỗi tối trong 2 tuần liền, không hỏi ý kiến.
2. Quyền bị vi phạm	Điều này đụng đến quyền nào?	Thời giờ làm việc và quy định làm thêm giờ tự nguyện.
3. Hệ quả	Ai chịu thiệt và thiệt thế nào?	Công nhân kiệt sức, không có thời gian cho gia đình, không được tính đúng lương tăng ca.

> **Nguyên tắc an toàn khi kể**
> Không nêu tên thật của người, quản lý hay công ty trong phòng chung. Đổi tên, đổi chi tiết nhận dạng. Mục tiêu là học cách nhìn ra vi phạm, không phải tố cáo ai trong lớp học.

Tổng kết: 3 điều cần nhớ

6. Quyền lao động là điều pháp luật bắt buộc, không phải ơn huệ của công ty.
7. Có khoảng cách giữa quyền trên giấy và quyền thực tế — nhận ra khoảng cách đó là bước đầu để tự bảo vệ.

8. Hiểu biết đi cùng an toàn: biết quyền của mình, nhưng luôn giữ nguyên tắc thận trọng.

PHẦN C · PHỤ LỤC

Phụ lục 1 · Câu hỏi thảo luận gợi ý

- Ở nơi bạn làm, quyền nào bạn thấy được tôn trọng nhất? Quyền nào thường bị bỏ qua?
- Vì sao nhiều người biết mình bị đối xử sai nhưng vẫn im lặng?
- Nếu chỉ được chọn một quyền để cải thiện đầu tiên, bạn chọn quyền nào? Vì sao?

Phụ lục 2 · Bảng thuật ngữ

Thuật ngữ	Giải thích ngắn gọn
ILO	Tổ chức Lao động Quốc tế, thuộc Liên Hợp Quốc, đặt ra tiêu chuẩn lao động.
Công ước (Convention)	Văn bản của ILO; khi một nước phê chuẩn thì có giá trị ràng buộc với nước đó.
Tự do hiệp hội	Quyền tự do lập và gia nhập tổ chức của người lao động mà không cần xin phép.
Thương lượng tập thể	Người lao động cùng nhau thương lượng với người sử dụng lao động về điều kiện làm việc.
Thỏa ước lao động tập thể	Văn bản thỏa thuận giữa tập thể lao động và doanh nghiệp, thường có lợi hơn luật.
Lương tối thiểu vùng	Mức lương sàn theo từng vùng do Chính phủ quy định; không được trả thấp hơn.

Phụ lục 3 · Nguồn tham khảo

- Bộ luật Lao động 2019 (Luật số 45/2019/QH14).
- Nghị định 293/2025/NĐ-CP về lương tối thiểu vùng (áp dụng từ 01/01/2026).
- Công ước ILO số 87 (Tự do hiệp hội) và số 98 (Thương lượng tập thể).

Tài liệu này phục vụ mục đích giáo dục về quyền lao động. Nội dung pháp lý mang tính tham khảo, cần cập nhật theo văn bản hiện hành tại thời điểm giảng dạy.